

Số: 75 /QĐ-ĐGHT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản bảo đảm
theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH HỒNG TÂM

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 07/2025/HĐ-DVĐG ngày 04/3/2025 giữa ông Nguyễn Thế Kinh; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và Công ty đầu giá hợp danh Hồng Tâm về việc đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế cuộc đấu giá tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo giấy chứng nhận số 2901180051, vào sổ hồ sơ gốc số 05353 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2001. Thửa đất số 31; tờ bản đồ số 38. Địa chỉ thửa đất: Khối Xuân Yên, xã Hưng Đông, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là khối 8, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An), diện tích: 729,3 m². Mục đích sử dụng: Đất ở 350 m², đất vườn 379,3 m².

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Trưởng các phòng: Nghiệp vụ đấu giá; Hành chính - Kế toán, các tổ chức, cá nhân có liên quan và người tham gia đấu giá căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia (đăng tin);
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Hà Tĩnh (niêm yết, phối hợp thực hiện);
- UBND phường Quán Bàu (niêm yết);
- Công ty ĐGHD Hồng Tâm (niêm yết);
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HSDG.

GIÁM ĐỐC

Đinh Hồng Tâm

**CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH
HỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ
TÀI SẢN BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ**

*(Kèm theo Quyết định số: 75 /QĐ-ĐGHT ngày 05/3/2025 của
Giám đốc Công ty đầu giá hợp danh Hồng Tâm)*

**CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục phiên đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Điều 3. Tài sản đấu giá

1. Thông tin tài sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo giấy chứng nhận số 2901180051, vào sổ hồ sơ gốc số 05353 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp ngày 28/09/2001. Thửa đất số 31; tờ bản đồ số 38. Địa chỉ thửa đất: Khối Xuân Yên, xã Hưng Đông, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là khối 8, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An), diện tích: 729,3 m². Mục đích sử dụng: Đất ở 350 m², đất vườn 379,3 m².

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp hợp pháp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Trung tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Điều 4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

1. Giá khởi điểm của tài sản: 13.768.675.382 đồng (Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sở hữu tài sản; chưa bao gồm các loại phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).
3. Bước giá cố định: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
4. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ.

Điều 5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách ghi phiếu trả giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá. Không hạn chế số vòng đấu.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Cách thức trả giá: Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin có trong phiếu trả giá; không trả thấp hơn giá khởi điểm đã thông báo; khi trả giá có thêm bước giá thì phải trả nguyên lần bước giá.

Giá trả hợp lệ = giá khởi điểm + n bước giá (n là số tự nhiên: 0, 1, 2,...). Những phiếu trả giá không ghi đầy đủ thông tin, sai hướng dẫn này đều là những phiếu không hợp lệ.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá; điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và thuộc đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai năm 2024; không thuộc trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tham gia đấu giá:

a) Người thuộc đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Quy chế này;

b) Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

c) Chấp nhận từ mức giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

d) Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký và tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực theo quy định.

*** Lưu ý:**

- Người đăng ký tham gia đấu giá không được ủy quyền cho người khác khi người này cũng là người tham gia đấu giá trong cùng một tài sản;

- Một người không được ủy quyền hoặc nhận ủy quyền cho từ 02 người trở lên để tham gia đấu giá trong cùng một tài sản;

- Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được thực hiện đầy đủ theo Quy chế và nộp cho Công ty theo thời gian đã được thông báo. Công ty không nhận hồ sơ khách hàng sau khi đã hết thời hạn theo thông báo.

4. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá: Phiên đấu giá được thực hiện khi có đủ người đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Điều 7. Hồ sơ mời tham gia đấu giá; hồ sơ tham gia đấu giá; cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
- b) Quy chế cuộc đấu giá;
- d) Giấy tờ pháp lý của tài sản.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
- b) Đối với cá nhân: Bản sao Căn cước/CCCD/Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng.
- c) Đối với tổ chức: Bản sao Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Căn cước/CCCD/Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật. Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu và Căn cước/CCCD/Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng của người mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật.

d) Chứng từ nộp tiền đặt trước.

f) Văn bản ủy quyền và bản sao Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có).

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản trực tiếp đến tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm. Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Xí, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

CHƯƠNG II:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 8. Kế hoạch tổ chức đấu giá

1. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá

a) Thời gian tham khảo, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

a) Thời gian: Liên tục trong 03 ngày từ ngày 17/3/2025 đến 19/3/2025 (trong giờ hành chính);

b) Địa điểm: Tại địa chỉ thửa đất - Khối Xuân Yên, xã Hưng Đông, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là khối 8, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An).

Những người không có nhu cầu đi xem tài sản thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và những người này không có quyền khiếu nại sau này về chất lượng tài sản.

3. Thời hạn, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

a) Thời hạn: Từ 07 giờ 30 phút ngày 07/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2025 (trong giờ hành chính);

b) Phương thức: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm không trực tiếp thu tiền đặt trước bằng tiền mặt. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số: 3302218899 của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá + nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản xử lý trong giao dịch bảo đảm của VCB - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

Ví dụ: “Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản xử lý trong giao dịch bảo đảm của VCB - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh”.

Trường hợp nộp thay phải ghi rõ họ tên của người nộp thay và họ tên của người đăng ký tham gia đấu giá.

Ví dụ: “Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước thay cho Ông/Bà..... tham gia đấu giá tài sản xử lý trong giao dịch bảo đảm của VCB - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh”.

Lưu ý:

- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền (có đầy đủ nội dung nộp tiền).

- Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “có” trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm trước 17h00p ngày 21/3/2025. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm sau 17h00p ngày 21/3/2025 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

a) Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 26/3/2025;

b) Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

(Người tham gia đấu giá phải có mặt trước giờ tổ chức phiên đấu giá 30 phút để làm thủ tục trước khi vào phòng đấu giá).

CHƯƠNG III:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TẠI PHIÊN ĐẤU GIÁ; HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN; THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN; THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC BÀN GIAO TÀI SẢN; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

Điều 9. Nội quy phòng đấu giá

Để bảo đảm tính trung thực, công bằng, khách quan; giữ gìn an ninh, trật tự tại phiên đấu giá nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm ban hành Nội quy phòng đấu giá với những nội dung cụ thể như sau:

1. Đại diện tổ chức, cá nhân có liên quan khi đến phòng đấu giá phải chấp hành nghiêm túc các quy định về đấu giá tài sản và các quy định tại Nội quy này.
2. Chỉ những người sau đây được phép vào phòng đấu giá:
 - Các thành viên phụ trách phiên đấu giá; Tổ thư ký giúp việc; Khách được mời tham dự chứng kiến phiên đấu giá.
 - Những người đã đủ điều kiện tham gia đấu giá.
3. Người tham gia đấu giá phải mang theo Căn cước/CCCD hoặc Hộ chiếu để xuất trình trước khi vào phòng đấu giá.
Người được ủy quyền tham gia đấu giá phải có Hợp đồng ủy quyền và Căn cước/CCCD hoặc Hộ chiếu đang trong thời hạn có hiệu lực.
4. Người tham gia đấu giá và những người có liên quan không được sử dụng các chất kích thích khi vào phòng đấu giá; không mang theo hung khí, vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.
5. Không hút thuốc, không nói tục hoặc có hành vi thiếu lịch sự trong phòng đấu giá. Không được quay phim, chụp ảnh trong phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của Đấu giá viên phụ trách phiên đấu giá.
6. Ngồi đúng vị trí được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hướng dẫn, không đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá.
7. Không nói chuyện, trao đổi bàn bạc giữa những người đang tham gia đấu giá với nhau.
8. Tuân thủ sự điều hành của Đấu giá viên phụ trách phiên đấu giá.
9. Phóng viên Báo chí, Truyền hình khi đến lấy tin, bài phải xuất trình Giấy giới thiệu, Thẻ phóng viên theo quy định.
10. Người có hành vi cản trở, phá rối, làm mất trật tự tại phiên đấu giá, không chấp hành Nội quy phòng đấu giá đã bị Đấu giá viên nhắc nhở, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trình tự, thủ tục tiến hành phiên đấu giá

Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian, địa điểm đấu giá như đã thông báo; phải mang theo Căn cước/CCCD hoặc Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng; phải tham gia đấu giá trực tiếp, nếu vắng mặt phải làm văn bản ủy quyền cho người khác và phải được công chứng, chứng thực theo quy định. Văn bản ủy quyền phải nộp cho Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm chậm nhất trước thời điểm đấu giá 30 phút. Người được ủy quyền cũng phải mang theo Căn cước/CCCD hoặc Hộ chiếu đang trong thời hạn sử dụng.

1. Thủ tục mở phiên đấu giá:

Tại phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; khách mời tham dự phiên đấu giá, công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu tài sản; nhắc lại mức giá khởi điểm, bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá; phát số cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá và những quy tắc ứng xử trong phòng đấu giá, giải đáp thắc mắc của khách hàng tham gia đấu giá.

2. Phương pháp tiến hành trả giá:

a) Tại vòng 01:

- Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Thời gian tối đa ghi phiếu trả giá ở mỗi vòng đấu là 03 phút. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá trả giá, giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả tối thiểu một bước giá.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá.

b) Các vòng tiếp theo:

- Đấu giá viên công bố giá cao nhất của vòng đấu trước làm giá khởi điểm của vòng tiếp theo, người tham gia đấu giá tiếp tục ghi giá trả của mình cho đến khi không có người yêu cầu trả giá tiếp theo. Người tham gia đấu giá ở vòng sau không được trả ngang với giá đã công bố của vòng trước liền kề mà phải cao hơn tối thiểu một bước giá.

- Kết thúc mỗi vòng đấu, Đấu giá viên có 03 lần đọc giá cao nhất đã trả, mỗi lần đọc cách nhau khoảng 30 giây, sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất mà không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ

chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá. Việc bốc thăm được thực hiện thông qua chọn thăm “Trúng đấu giá” hoặc “Không trúng đấu giá”, người bốc được thăm có nội dung “Trúng đấu giá” là người trúng đấu giá.

Diễn biến của phiên đấu giá được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người có tài sản, người trúng đấu giá và đại diện người tham gia đấu giá.

Điều 11. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ

1. Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, khách hàng ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu trả giá và đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; ghi rõ giá trả bằng số và chữ, giá trả bằng số và bằng chữ phải rõ ràng, trùng khớp, ký và ghi rõ họ tên người trả giá. Phiếu trả giá sử dụng một màu mực và không viết bằng mực màu đỏ. Trường hợp phiếu trả giá có sự sai lệch giữa số tiền trả giá bằng số và bằng chữ thì số tiền trả giá bằng chữ được xác định là giá trả của người tham gia đấu giá.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu không do Công ty phát hành, phiếu không ghi đầy đủ nội dung in trên phiếu, phiếu trả thấp hơn giá khởi điểm, phiếu không ghi giá trả, giá trả phần số và chữ không đọc được, phiếu bị tẩy xóa, rách nát, không rõ ràng; phiếu sử dụng mực màu đỏ, phiếu dùng hai màu mực, nộp phiếu chậm so với thời gian quy định đều là những phiếu trả giá không hợp lệ.

Điều 12. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Hợp đồng mua bán tài sản được ký ba bên, giữa: Bên thế chấp tài sản (Ông Nguyễn Thế Kinh); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh và người trúng đấu giá mua tài sản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành. Quá thời hạn nêu trên, người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ được coi là từ chối ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và bị mất khoản tiền đặt cọc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 13. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán trong trường hợp đấu giá thành

Người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản theo kết quả trúng đấu giá (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước) bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 6400270301014 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào tài khoản số: 6400270301014 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành.

Điều 14. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản, hồ sơ của tài sản đấu giá cho người mua được tài sản.

1. Thời hạn giao tài sản và hồ sơ liên quan:

a) Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, Bên thế chấp (ông Nguyễn Thế Kinh) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

b) Giao hồ sơ: Ngân hàng (và Bên thế chấp tài sản trong trường hợp cần thiết) có trách nhiệm bàn giao hồ sơ liên quan đến tài sản đấu giá để người mua được tài sản đấu giá làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại vị trí thửa đất, nơi có tài sản - Khối Xuân Yên, xã Hưng Đông, tp Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là khối 8, phường Quán Bàu, tp Vinh, tỉnh Nghệ An).

3. Phương thức giao tài sản: Việc giao tài sản phải được giao trực tiếp cho người trúng đấu giá, lập thành văn bản, có sự tham gia, chứng kiến của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật;

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Ký biên bản đấu giá ngay sau kết thúc phiên đấu giá, ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV:

XỬ LÝ KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC; XỬ LÝ VI PHẠM; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Xử lý khoản tiền đặt trước

1. Trường hợp trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc

xử lý khoản tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm chuyển trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 5 Điều này; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp vi phạm các quy định theo Quy chế này và các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản.

3. Người không trúng đấu giá khi nhận lại khoản tiền đặt trước phải chịu phí sử dụng dịch vụ của Ngân hàng (nếu có) và được khấu trừ trực tiếp trong số tiền đặt trước của người đó. Mức phí được tính theo quy định của Ngân hàng.

4. Người tham gia đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước trong các trường hợp vi phạm quy định tại Điều 19 Quy chế này.

5. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 17. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được trả lại khoản tiền đặt trước.

Điều 18. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ không được trả lại khoản tiền đặt trước.

Điều 19. Xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Xử lý vi phạm

a) Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Người tham gia đấu giá hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm các quy định về đấu giá tài sản thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo hành vi vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

b) Người tham gia đấu giá, tổ chức cá nhân nếu có kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến trình tự, thủ tục phiên đấu giá thì trực tiếp gửi đơn đến Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm hoặc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh để được xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

Việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu giá được thực hiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này làm cơ sở trong việc thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh.

2. Cán bộ, nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm; người có tài sản; người tham gia đấu giá và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

3. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng nghiệp vụ đấu giá của Công ty để tổng hợp trình Giám đốc công ty xem xét, giải quyết./.

 **GIÁM ĐỐC**
Đinh Hồng Tâm